

1503127-78.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... que as drogas apreendidas destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503127-78.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503127-78.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX XAVIER DE AGUIAR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

ALEX XAVIER DE AGUIAR, qualificado a fl. 9, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Olga de Almeida Machado, nº 17830, Antártica, nesta cidade e comarca de Praia Grande, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 19 (dezenove) eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 19g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07, auto de constatação preliminar de fls. 08 e laudo toxicológico de fl. 138/140. Apreendida, ainda, com o réu, a quantia de R\$ 22,00 em espécie (fl. 83/85).

O réu foi notificado (fl. 135), ofertou defesa prévia (fl. 146/147), foi recebida a denúncia em 14 de dezembro de 2021 (fl. 153) e houve a citação (fl. 176).

Durante a instrução, duas testemunhas de acusação foram ouvidas e o réu foi interrogado (fl. 203).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 206/210). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena base em seu mínimo legal, regime semiaberto e direito de recorrer em liberdade (fl. 215/225).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), boletim de ocorrência (fl. 03/04), auto de exibição e apreensão (fl. 7), auto de constatação preliminar (fl. 8) e laudo de exame químico toxicológico (fl. 138/140), bem como pela prova oral.

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

Em juízo, o policial Jorge reconheceu o réu e disse que o local é ponto de tráfico. Fizeram uma diligência com viatura descaracterizada, ficaram por volta de vinte minutos observando o local. Ao chegarem, viram uma movimentação estranha, o réu estava conversando com uma pessoa na rua e na sequência essa pessoa saiu. Viram outra pessoa se aproximar do réu, foi entregue algo e essa pessoa foi embora. Resolveram aborda-lo e assim que a viatura descaracterizada chegou próximo ele ficou nervoso e dispensou um pote onde havia certa quantia em dinheiro e 19 pinos de cocaína. A primeira movimentação foi muito rápida, não podendo afirmar que tenha recebido algo. Pela distância que ficam com o carro quando a pessoa vai entregar algo ou receber só é possível ver como se fosse um cumprimento, não havendo condições de saber se trata-se de drogas ou dinheiro. O segundo fez uma movimentação de entregar e receber algo. Durante a abordagem, o réu se assustou e soltou o pote. O réu mora no ponto de tráfico. Viu o réu realizar a movimentação típica de traficância. Na porta onde ele mora só havia ele. Viu o pote com as drogas na mão dele e quando chegaram ele não pegou nada, apenas deixou o pote cair ao lado.

No mesmo sentido o depoimento judicial do policial Maurício (fl. 203).

O réu Alex negou os fatos. Estava sentado na frente de casa, fumando um cigarro e esperando uma encomenda da Boticário/Eudora, meio que estava usando para sobreviver. Em determinado momento esse carro virou "a milhão" no outro lado da rua e uma certa quantidade de pessoas saiu correndo. Na frente de sua casa existe um ponto de tráfico. Já conhecia os policiais que realizaram a abordagem, de outra vez que foi preso. As drogas foram encontradas do outro lado da rua, onde as pessoas estavam traficando. Perdeu o emprego que havia conseguido por ter sido preso injustamente. Já conhecia os policiais, um mês antes foi preso por eles, mas foi liberado pelo Delegado. A abordagem foi dentro do quintal de sua casa, onde estava aguardando a sua encomenda. Os policiais não foram atrás dos demais indivíduos que correram, foram apenas em sua direção.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta a ensejar a condenação do réu. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram que o envolvimento das drogas com o réu era claro.

Não há falar em valor reduzido do depoimento de policiais. Nada há nos autos a

apontar que tivesse algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, o modo como estavam acondicionadas e a quantia em dinheiro apreendida são indicativos suficientes para concluir-se que as drogas apreendidas destinavam-se ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminosa, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxica. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

Assim, não há falar em absolvição por falta de provas.

Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, incabível a causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos depoimentos colhidos em Juízo, sobretudo, pelos relatos consistentes e seguros prestados pelos policiais que participaram da ocorrência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR ALEX XAVIER DE AGUIAR, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do código penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu é portador de maus antecedentes (fl. 129/132); o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal;

Na segunda fase, ausente atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fl. 129/132), aumento as penas para 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, no mínimo legal;

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33, pois trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes.

PENA DEFINITIVA: 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos e o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, fixo o regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da decisão de fls. 68/71, cujas razões passam a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), e com fundamento no art.387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o réu recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Determino a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do art. 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.R.I.

Praia Grande, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA